

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 4 - HƯNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 50/2025/HS-ST

Ngày 27 tháng 9 năm 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - HƯNG YÊN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Đinh Thị Vân Anh

- *Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Đào Văn Khanh

Ông Nguyễn Văn Kháng

- *Thư ký phiên tòa:* Ông Lê Như Hòa - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 4 – Hưng Yên.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hưng Yên tham gia phiên tòa:* Bà Lý Thị Lan - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hưng Yên tiến hành xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 21/2025/TLST-HS ngày 29 tháng 8 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 56/2025/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 9 năm 2025, đối với bị cáo:

Nguyễn Văn H, sinh năm 1976

Nơi sinh: Thôn L, xã L, tỉnh Bắc Ninh. Nơi ĐKKHKT: Căn N6-07 T, KĐT G, phường H, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 09/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn U (đã chết) và bà Phạm Thị C; Vợ: Trần Thanh N; Có 02 con, lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2016.

Tiền án, tiền sự: Chưa có.

Nhân thân: Ngày 13/3/2014 Công an quận H, thành phố Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bị cáo tại ngoại và đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

Bị hại:

Ông Bùi Văn H1, sinh năm 1968;

Địa chỉ: Thôn T, xã T, tỉnh Hưng Yên.

Vắng mặt.

Người đại diện hợp pháp của bị hại:

Anh Bùi Văn Q, sinh năm 1991; Có mặt.

Bà Lương Thị L, sinh năm 1970;

Chị Bùi Thị L1, sinh năm 1996;

Anh Bùi Văn Đ, sinh năm 2002;

Đều có địa chỉ: Thôn T, xã T, tỉnh Hưng Yên.

Đều vắng mặt.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Công ty cổ phần S:

Địa chỉ: Số E, ngách A ngõ A phố Đ, phường Đ, thành phố Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn H – Giám đốc.

Có mặt.

Anh Bùi Văn Đ, sinh năm 2002

Địa chỉ: Thôn T, xã T, tỉnh Hưng Yên.

Vắng mặt.

Người làm chứng:

Bà Phạm Thị Q1, sinh năm 1985;

Địa chỉ: xã P, tỉnh Hưng Yên.

Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Văn H sinh năm 1976, trú tại: xã L, tỉnh Bắc Ninh, có giấy phép lái xe hạng B2 số 010097025398 do Công an tỉnh L cấp ngày 11/11/2024. Sáng ngày 17/4/2025, H điều khiển xe ô tô biển số 29H-565.20 đỗ tại vị trí đường Đ, khu đô thị V thuộc xã N, tỉnh Hưng Yên để đi làm việc. Đầu xe hướng về bệnh viện V1 địa chỉ: phân khu C, đường Đ còn đuôi xe quay về đường Đ. Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, H đi ra vị trí đỗ xe ô tô, H lên xe, khởi động bật xi nhan trái rồi điều khiển xe để quay đầu, chuyển hướng về đường Đ để đi Hà Nội (hướng bệnh viện V2 đi về đường Đ). Khi chuyển hướng, H không quan sát nên khi H điều khiển xe chuyển hướng đến vị trí giữa lòng đường thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 89B1-646.43 do ông Bùi Văn H1 sinh năm 1968, HKTT: thôn T, xã T, tỉnh Hưng Yên đang đi trên đường Đ (hướng đường Đ đi bệnh viện V2) đang đi tới theo chiều ngược lại: thanh bậc lên xuống và cánh cửa xe phía trước ghế lái xe ô tô của H đã va chạm với bánh trước xe mô tô do ông H1 điều khiển làm ông H1 bị ngã văng về

phía đầu xe ô tô của H và ngã xuống nền đường theo tư thế nằm ngửa, đầu quay về đường Đ, chân quay về phía đường Đ, phần nửa mặt bên phải của ông H1 bị tím, trầy xước, không thấy máu, chân tay vẫn cử động. Hậu quả, ông H1 bị thương nặng, được mọi người đưa tới Trung tâm y tế V3 sơ cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện H2, thành phố Hà Nội và Bệnh viện đa khoa tỉnh H để điều trị.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh H đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh H tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, đưa H đến Trung tâm y tế V3 để xét nghiệm chất ma túy cho kết quả: trong hơi thở của H không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định: Hiện trường nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng của đường Đ chiều đường Đ đi đường Đ, mặt đường rộng 9,4m được trải nhựa bằng phẳng, không có vạch kẻ phân chia làn đường, chiều đường. Thống nhất chọn mép bên trái nhà số Đ đường Đ là điểm mốc cố định, lấy mép đường bên phải chiều đường Đ đi đường Đ làm chuẩn. Đo từ điểm mốc cố định song song với mặt đường hướng về bệnh viện V1 (đường Đ) khoảng cách 6,56m là tâm trục bánh sau xe mô tô biển số 89B1-646.43; Đo từ tâm trục bánh sau xe mô tô vào mép chuẩn là 4,9m; Đo từ tâm trục bánh trước xe mô tô vào mép chuẩn là 5,25m. Đo từ điểm mốc cố định song song với mặt đường hướng về bệnh viện V1 khoảng cách 5,9m là tâm trục bánh sau bên trái xe ô tô biển số 29H-656.20; Đo từ tâm trục bánh trước xe mô tô vào mép chuẩn là 5,25m. Đo từ điểm mốc cố định song song với mặt đường hướng về bệnh viện V1 khoảng cách 7,6m là tâm trục bánh trước bên trái xe ô tô biển số 29H-656.20; Đo từ tâm trục bánh sau bên trái xe ô tô vào mép chuẩn là 3,5m; Đo từ tâm trục bánh trước bên trái xe ô tô vào mép chuẩn là 5,9m. Đo từ điểm mốc cố định song song với mặt đường hướng về bệnh viện V1 khoảng cách 7,18m là tâm đám dầu loang; Đo từ tâm đám dầu loang vào mép chuẩn là 5,08m. Đo từ điểm mốc cố định song song với mặt đường hướng về bệnh viện V1 khoảng cách 7,9m là tâm đám mảnh vỡ; Đo từ tâm đám mảnh vỡ vào mép chuẩn là 5,9m.

Khám nghiệm xe ô tô biển số 29H-565.20 cho kết quả: Tại mặt ngoài thành xe phía trước bên trái có vết sạch bụi đất, bong sơn, bẹp lõm kim loại kích thước (viết tắt là: KT)(43x56)cm. Tại mặt ngoài cánh cửa trước bên trái có vết sạch bụi đất, xước sơn, bẹp lõm kim loại, dính chất màu xanh KT(60x48)cm chiều từ sau về trước. Tại mặt ngoài sau xe bên trái có vết bong sơn, bẹp lõm kim loại KT(40x6)cm chiều từ trái sang phải. Tại mặt ngoài và mặt dưới bậc lên xuống bên trái có vết sạch bụi đất, cong kim loại, dính chất màu xanh và màu đen KT(88x16)cm. Điểm thấp nhất cách mặt đất 33cm. Tại mặt ngoài má lốp bánh

trước trái có vết xước cao su KT(38x7)cm chiều từ ngoài vào tâm trục, điểm gần nhất cách chân van 34 cm theo chiều quay tiến của bánh xe.

Khám nghiệm xe mô tô biển số 89B1-646.43 cho kết quả: Tại gương chiếu hậu bên phải bị bật rời khỏi xe. Tại tay nắm bên phải bị bật rời khỏi vị trí ban đầu, chiều từ trái sang phải 2cm. Tại ốp nhựa phía trước khung xe bị vỡ bật rời khỏi xe. Tại đầu chấn bùm bánh trước bị gãy rời khỏi xe. Tại mặt ngoài ống giảm sóc phía trước bên phải có vết sạch bụi đất, xước kim loại KT (39x3)cm chiều từ trước về sau. Tại mặt lặn bánh trước có vết bào mòn cao su KT (26x7)cm, điểm gần nhất cách chân van 2cm theo chiều quay tiến của bánh xe. Tại cánh yếm bên phải có vết dập vỡ nhựa KT (34x8)cm. Tại giá đỡ chân trước bên phải bị cong chiều từ trước về sau. Tại đầu tay nắm bên trái có vết xước rách cao su KT (2x3)cm chiều từ trái sang phải. Tại đầu giá đỡ chân trước bên trái có vết bào mòn, rách cao su, xước kim loại KT (4x3)cm chiều từ dưới lên trên, do có lực tác động làm giá đỡ chân bị cong từ dưới lên trên. Tại mặt ngoài má lớp bên trái có vết xước bào mòn cao su KT (28x3)cm chiều từ ngoài vào tâm trục, điểm gần nhất cách chân van 18cm theo chiều ngược chiều quay tiến của bánh xe.

Sau khám nghiệm, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh H đã tạm giữ các phương tiện cùng giấy tờ liên quan gồm: 01 xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi biển số 29H-565.20 cùng 01 giấy đăng ký xe ô tô, giấy chứng nhận và kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô nói trên; giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự và giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Nguyễn Văn H; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda biển số 89B1-646.43.

Ngày 05/5/2025, Cơ quan điều tra yêu cầu định giá tài sản để xác định thiệt hại của 02 phương tiện trong vụ tai nạn giao thông. Ngày 09/5/2025, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện V kết luận: giá trị thiệt hại của xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi, biển số 29H-565.20 là 5.600.000 đồng và xe mô tô nhãn hiệu Honda biển số 89B1-646.43 là 1.950.000 đồng.

Tại bệnh án ngoại khoa của Bệnh viện H2 xác định: ông Bùi Văn H1 vào viện ngày 17/4/2025, chẩn đoán: Tổn thương nội sọ, tụ máu ngoài màng cứng vùng thái dương đỉnh phải. Đụng dập nhu mô não thùy thái dương trái. Xuất huyết dưới nhện các rãnh cuộn não vùng đỉnh, thái dương hai bên. Hệ thống não thất mất cân đối, xẹp nhẹ não thất bên phải. Tụ máu sừng chẩm não thất bên bên trái. Vỡ thành ngoài xoang sàng phải gây tụ máu trong xoang. Tụ dịch các thông bào chũm hai bên. Tụ dịch xoang bướm chưa thấy đường vỡ xương di lệch. Vỡ xương trán lệch phải, lan vào trần ổ mắt cùng bên, xoang trán phải. Đã điều trị: Phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng; đặt lại xương sọ cố định bằng 2 nẹp 6 vít. ra viện ngày 07/5/2025.

Tại bản sao giấy chứng thương số 19 ngày 15/5/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh H xác định thương tích của ông H1: Vào viện ngày 07/5/2025, tình trạng thương tích: Sọ não bán cầu phải vết mổ khô; suy hô hấp – hôn mê – viêm phổi – hậu phẫu chấn thương sọ não. Ra viện ngày 25/6/2025. Ngày 11/7/2025, ông H1 tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Y – Sở y tế tỉnh H với bệnh chính được chẩn đoán: Liệt cứng nửa người trái. Đã điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền, ra viện ngày 01/8/2025.

Ngày 19/5/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh H trung cầu Trung tâm P giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Bùi Văn H1. Tại Bản kết luận giám định số 61 ngày 28/5/2025 của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh P xác định đối với ông H1: 01 vết thương kích thước trung bình vùng thái dương đỉnh phải, vết thương do phẫu thuật sọ não; 01 sẹo nhỏ vùng giữa đỉnh; 01 vết thương nhỏ đang tạo sẹo vùng đỉnh trái; Mở khí quản; Đại tiểu tiện không tự chủ thường xuyên "Đại tiểu tiện dầm dề"; Vỡ thành xoang trán bên phải; Tụ máu ngoài màng cứng trán - thái dương phải; Tụ máu dưới màng cứng vùng trán thái dương đỉnh phải; Xuất huyết dưới nhện vùng thái dương đỉnh hai bên, dọc lều tiểu não trái, bề quanh cầu, quanh cuống; Đụng dập nhu mô não thùy thái dương trái; Vỡ xương trán đỉnh thái dương phải; Vỡ trần và thành trong ổ mắt phải; V cổ trước còn C1 mở khí quản và băng che phủ chân Canuyn; Theo dõi liệt chi, gãy mỏm ngang đốt sống C1 bên phải, viêm phổi. Tại thời điểm giám định ông Bùi Văn H1 bị tổn thương cơ thể là 66% cách tính theo Thông tư số 22/2019/TT-BYT, ngày 28/8/2019 của Bộ Y1; Cơ chế hình thành vết thương là do dạng va đập với nền cứng hoặc vật cứng gây nên. Các tổn thương đang trong quá trình điều trị có thể để lại các di biến chứng hoặc do có tổn thương chưa được tầm soát hết khi chưa kết thúc điều trị; Các yếu tố này có thể làm thay đổi tỷ lệ % tổn thương cơ thể. Vậy cơ quan trung cầu có thể cho bị hại giám định bổ sung sau khi ổn định hoặc khi cần thiết.

Ngày 31/7/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh H trung cầu Trung tâm P giám định bổ sung tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông H1. Tại kết luận số 31 ngày 8/8/2025 của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh P xác định thương tích của ông H1: 01 sẹo kích thước trung bình vùng thái dương đỉnh phải, sẹo do phẫu thuật sọ não. (Tỷ lệ: 02%); 01 sẹo nhỏ vùng đỉnh trái. (Tỷ lệ: 01%); 01 sẹo kích thước trung bình vùng cổ trước, sẹo do mở khí quản. (Tỷ lệ: 04%); Mở khí quản. (Tỷ lệ: 03%); Vỡ xương trán đỉnh thái dương phải "Vỡ xương vòm sọ", chiều dài đường vỡ trên 05 cm, điện não không có ổ tổn thương tương ứng. (Tỷ lệ: 16%); Vỡ thành xoang trán bên phải. (Tỷ lệ: 07%); Vỡ trần và thành trong ổ mắt phải không ảnh hưởng đến thị lực. (Tỷ lệ: 05%); Liệt nửa người trái mức độ

nặng. (Tỷ lệ: 73%); Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ vừa. (Tỷ lệ: 31%); Gãy mỏm ngang bên phải C1 "Tổn thương đốt sống C1". (Tỷ lệ: 31%); Vùng giữa đỉnh hiện tại không còn dấu vết thương tích do vụ tai nạn để lại. Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của ông H1 tại thời điểm giám định là: 91%; Cơ chế hình thành vết thương là do dạng va đập với nền cứng hoặc vật cứng gây nên.

Quá trình điều tra xác định xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi, BKS: 29H-565.20 là tài sản của Công ty cổ phần S (viết tắt là công ty S), địa chỉ: E, ngách A ngõ A phố Đ, phường Đ, thành phố Hà Nội, do Nguyễn Văn H làm Giám đốc. Ngày 17/5/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh H đã trả lại xe ô tô biển số 29H-565.20, cùng giấy tờ xe có liên quan cho Công ty S. Còn chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển số 89B1- 646.43 là của anh Bùi Văn Đ (là con ông H1), sinh năm 2002, HKTT: thôn T, xã T, tỉnh Hưng Yên. Anh Đ không biết ông H1 chưa có giấy phép lái xe, không biết ông H1 sử dụng xe của anh để tham gia giao thông nên không có căn cứ để xử lý anh Đ về hành vi Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Ngày 28/6/2025, Cơ quan Cơ quan điều tra Công an tỉnh H đã trả lại chiếc xe mô tô biển số 89B1- 646.43 cho anh Đ.

Bị cáo Nguyễn Văn H đã bồi thường cho gia đình bị hại với số tiền là 105.000.000đ. Đại diện gia đình bị hại là anh Bùi Văn Q đã nhận tiền và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Quá trình điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, tự nguyện bồi thường để khắc phục hậu quả; bị hại cũng có lỗi một phần nên bị cáo được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật và không phải chịu tình tiết nào tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Bản cáo trạng số 20/CT-VKSKV4 ngày 27/8/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hưng Yên đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội "*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*" theo điểm b khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa: Bị cáo thành khẩn khai báo như nội dung cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất cho bị cáo, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương, để bị cáo có điều kiện chăm sóc gia đình.

Đại diện hợp pháp của bị hại anh Bùi Văn Q: Đề nghị Hội đồng xét xử, xử cho bị cáo mức án thấp nhất, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 – Hưng Yên giữ nguyên nội dung cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 260; Điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn H từ 01 năm 03 tháng đến 01 năm 06 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Văn H cho Ủy ban nhân dân phường H, thành phố Hà Nội giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Các biện pháp tư pháp:

Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong, nên không đặt ra để xét.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình sự; Điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự:

Trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe hạng B2, số 010097025398, do Sở giao thông vận tải tỉnh L cấp ngày 11/11/2024, có giá trị đến ngày 11/11/2034 mang tên Nguyễn Văn H.

Về án phí: Căn cứ Điều 135; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí của Tòa án, buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an tỉnh H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 – Hưng Yên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Về thủ tục tố tụng tại phiên tòa: Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 – Hưng Yên đều đề nghị tiếp tục xét xử vụ án vắng mặt bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại, người liên quan, người làm chứng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử thấy rằng: Sự vắng mặt của bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại, người liên quan, người làm chứng tại phiên tòa hôm nay không ảnh hưởng đến việc xét xử khách quan đối với bị cáo. Vì vậy, Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 292 và khoản 1 Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự tiếp tục xét xử vụ án.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; lời khai của đại diện hợp pháp của bị hại, lời khai người liên quan; biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường; biên bản khám nghiệm phương tiện, các bản kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ. Như vậy đã có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 17 giờ 40 phút, ngày 17/4/2025, Nguyễn Văn H có giấy phép lái xe hạng B2 hợp lệ điều khiển xe ô tô biển số 29H-565.20, do H điều khiển xe ô tô chuyển hướng xe không đảm bảo an toàn, không quan sát nên khi xe của H đang chuyển hướng (hướng bệnh viện V2 đi đường Đ) để đi về Hà Nội thì thanh bậc lên xuống và cánh cửa xe phía trước bên ghế lái xe ô tô do H điều khiển đã va chạm với bánh trước xe mô tô biển số 89B1-646.43 do ông Bùi Văn H1 điều khiển đang đi tới theo chiều ngược lại (hướng đường Đ đi Bệnh viện V1). Hậu quả: ông H1 bị ngã văng về phía đầu xe ô tô và ngã xuống nền đường, bị chấn thương sọ não và đa chấn thương, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 91%. Xe mô tô biển số 89B1-646.43 bị hư hỏng thiệt hại là 1.950.000đ.

Với hành vi điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát, chuyển hướng xe không đảm bảo an toàn, đã vi phạm khoản 2, 3 Điều 15 Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Khoản 2, 3 Điều 15 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định: “*Chuyển hướng xe: ...*

2. Trước khi chuyển hướng, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu bằng tay theo hướng rẽ đối với xe thô sơ không có đèn báo hướng rẽ, chuyển dần sang làn gần nhất với hướng rẽ. Tín hiệu báo hướng rẽ hoặc tín hiệu bằng tay phải sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng. Khi bảo đảm an toàn, không gây trở ngại cho người và phương tiện khác mới được chuyển hướng.

3. Khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường đường cho người đi bộ, xe thô sơ, xe đi ngược chiều và chỉ chuyển hướng khi không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người, phương tiện khác.

...

Đối chiếu với quy định của pháp luật, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, tội phạm và hình phạt quy định tại điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

“Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

...

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

...

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

[3] Về tính chất mức độ hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến các quy định của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ, gây hậu quả làm ông Bùi Văn H1 bị chấn thương sọ não và đa chấn thương, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 91%. Bị cáo đã không chấp hành quy tắc an toàn khi tham gia giao thông, đã thiếu chú ý quan sát khi chuyển hướng xe. Do đó, cần xử lý nghiêm bị cáo bằng pháp luật hình sự để răn đe bị cáo và để có tác dụng phòng ngừa chung. Việc đưa bị cáo ra xét xử và có mức hình phạt thỏa đáng nhằm giáo dục bị cáo, đồng thời đấu tranh, tuyên truyền chung là cần thiết.

[4] Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét đến nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

- Về nhân thân: Năm 2014, Công an quận H, thành phố Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chống người thi hành công vụ, bị cáo đã thi hành xong. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội với lỗi vô ý, trong thời gian tại ngoại, bị cáo không có hành vi bỏ trốn hay vi phạm pháp luật khác.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải; bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại đã nhận tiền bồi thường,

không có yêu cầu gì khác về dân sự và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo; bố bị cáo là người có công kháng chiến, là thương binh, ngoài ra người bị hại cũng có lỗi điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe theo quy định. Tại phiên tòa đại diện hợp pháp của bị hại đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, xử cho bị cáo mức án thấp nhất, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự mà bị cáo được hưởng.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội của bị cáo, xét thấy: Bị cáo phạm tội do lỗi vô ý, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn bố là thương binh mất sớm, mẹ bị cáo già yếu. Mặt khác bị hại cũng có một phần lỗi điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe theo quy định. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải xử phạt tù cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự, xử cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo có cơ hội cải tạo ngoài xã hội, có điều kiện chăm sóc gia đình, thể hiện sự nhân đạo của Nhà nước đối với bị cáo.

[5] *Về hình phạt bổ sung*: Bị cáo phạm tội do lỗi vô ý, bị cáo không phải là người hành nghề lái xe, sau khi phạm tội đã ăn năn, hối cải, tích cực bồi thường khắc phục hậu quả, nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] *Về các biện pháp tư pháp*:

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi tai nạn xảy ra bị cáo đã tự nguyện hỗ trợ gia đình bị hại số tiền 105.000.000 đồng. Đại diện gia đình bị hại đã nhận đủ số tiền, tại phiên tòa đại diện hợp pháp của bị hại không có yêu cầu gì thêm, nên Hội đồng xét xử không đặt ra để xét.

Đối với xe ô tô và xe mô tô trong vụ án, các đương sự không có yêu cầu gì, nên Hội đồng xét xử không xét.

Về xử lý vật chứng:

Đối với xe ô tô BKS: 29H-565.20 được xác định là tài sản của Công ty cổ phần S, địa chỉ: Số E, ngách A ngõ A phố Đ, phường Đ, thành phố Hà Nội. Ngày 17/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh H đã trả lại xe ô tô cùng các giấy tờ xe có liên quan cho Công ty. Công ty đã nhận lại tài sản không có ý kiến gì thêm, nên

Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Đối với xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển số 89B1-646.43 là của anh Bùi Văn Đ, sinh năm 2002, địa chỉ: thôn T, xã T, tỉnh Hưng Yên. Ngày 28/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh H đã trả lại cho anh Đ, anh Đ nhận lại xe không có đề nghị gì, nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Đối với 01 Giấy phép lái xe hạng B2, số 010097025398, do Sở giao thông vận tải tỉnh L cấp ngày 11/11/2024, có giá trị đến ngày 11/11/2034 mang tên Nguyễn Văn H hiện đang quản lý kèm theo hồ sơ vụ án, sẽ trả lại cho bị cáo sử dụng sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

[7] *Về án phí*: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí của Tòa án, buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: Điều b khoản 1 Điều 260; Khoản 1 Điều 46; Điều 47; Điều b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Điều 106; Điều 135; Điều 136; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự. Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án, lệ phí Tòa án.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn H 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Văn H cho Ủy ban nhân dân phường H, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng:

Trả lại cho bị cáo 01 Giấy phép lái xe hạng B2, số 010097025398, do Sở giao thông vận tải tỉnh L cấp ngày 11/11/2024, có giá trị đến ngày 11/11/2034 mang tên Nguyễn Văn H hiện đang quản lý kèm theo hồ sơ vụ án, sẽ trả lại cho bị cáo sử dụng sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh;
- VKSND khu vực 4;
- Thi hành án dân sự tỉnh;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HS, VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Đinh Thị Vân Anh

